

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR

ZAEV SAMUEL BASSIN POLLON;
YOUNIA MARÍA REHANA

Demandantes

v.

PAULINE GAVE OUDIN; NICOLAS
ANDRE OUDIN y LA SOCIEDAD LEGAL
DE BIENES GANANCIALES COMPUESTA
ENTRE ELLOS

Demandados

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN;
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS;
HON. NORBERTO ALMODÓVAR VÉLEZ;
ING. SEBASTIÁN JOSÉ OLIVER TORRES;
ING. MAYRA E. MATOS ACEVEDO;

Partes Indispensables

CIVIL NÚM. SJ2026CV01399

SALA: 904

SOBRE:

Injunction estatutario al amparo del Art. 14.1
de la Ley Núm. 161-2009; Daños y Perjuicios
al amparo del Art. 1536 del Código Civil de
Puerto Rico.

MOCIÓN SOLICITANDO EMPLAZAMIENTO POR EDICTO Y CONTINUACIÓN DE
LOS PROCEDIMIENTOS EN TORNO AL INJUNCTION ESTATUTARIO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los demandantes de epígrafe, el Sr. ZaeV Samuel Bassin Pollon (en
adelante el “Sr. Bassin”), la Sra. Younia María Rehana, (en adelante la “Sra. Rehana” y
conjuntamente “los Demandantes”), por conducto de su representación legal que suscribe, y muy
respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

1. El 16 de marzo de 2026, los Demandantes presentaron ante este Honorable Tribunal
su *Moción informativa y solicitando término para presentar oposición* (Entrada Núm. 24). En
dicha moción, la Sra. Rehana y el Sr. Bassin le solicitaron a este Distinguido Foro un término de
once (11) días para que el viernes, 27 de marzo de 2026, los Demandantes presentaran una
respuesta a la *Moción de desestimación parcial de la segunda y tercera causas de acción o, en la
alternativa, conversión de los procedimientos al cauce ordinario* (en adelante la “*Moción de
desestimación parcial*”) presentada por el Ing. Sebastián José Oliver Torres el mismo 16 de marzo
de 2026 (Entrada Núm. 21). Además, solicitaron el término para actualizar al Tribunal del resultado
de sus labores y ofrecer soluciones factibles y eficientes para su consideración.

2. Este Honorable Tribunal emitió una *Orden* concediendo el término solicitado el 17
de marzo de 2026, notificada a la misma fecha.

3. El 27 de marzo de 2026, los Demandantes presentaron una *Moción informativa de intentos de diligenciamiento de emplazamiento y solicitando breve prórroga para presentar oposición y soluciones factibles* (Entrada Núm. 30) informando sobre los esfuerzos de la emplazadora contratada de conseguir a la Sra. Pauline Gave Oudin y solicitando un término adicional de un (1) día para que los Demandantes presenten su respuesta a la *Moción de desestimación parcial* y ofrecer soluciones factibles a la luz del resultado de los esfuerzos de emplazamiento.

4. Hoy, 30 de marzo de 2026, este Honorable Tribunal emitió y notificó una *Orden* declarando Ha Lugar la moción de los Demandantes del 27 de marzo de 2026 (Entrada Núm. 31). En cumplimiento con dicha *Orden*, el presente escrito se presenta para ofrecer soluciones factibles.

5. Como ese discutió en la *Moción en cumplimiento de orden sometiendo declaración jurada como evidencia de esfuerzos de diligenciamiento por emplazador* del 5 de marzo de 2026 (Entrada Núm. 12) y en la *Moción informativa de intentos de diligenciamiento de emplazamiento y solicitando breve prórroga para presentar oposición y soluciones factibles* del 27 de marzo de 2026 (Entrada Núm. 30), los Demandantes no han logrado localizar a la Sra. Pauline Gave Oudin tras repetidos esfuerzos de buena fe de diligenciar el emplazamiento según ordenado por este Honorable Tribunal.

6. Los intentos de diligenciamiento de Jesús Mercado Cifredo (**Anejo** de Entrada Núm. 12) y de Maribel Ramos González (**Anejo I** de Entrada Núm. 30) están debidamente documentados en sus Declaraciones Juradas y demuestran que la apreciación hecha por Maribel Ramos González de que será imposible conseguir a la Sra. Pauline Gave Oudin es razonable.

7. Por ello, se le solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que autorice el emplazamiento de la Sra. Pauline Gave Oudin mediante edicto al amparo de la Regla 4.6 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6. A tenor con la Regla 4.6, la Orden a ser emitida por este Honorable Tribunal, de conceder el remedio solicitado, “dispondrá que la publicación se haga una sola vez en un periódico de circulación general de la Isla de Puerto Rico”. Los Demandantes se comprometen a cumplir con las exigencias de la Regla en lo relativo al envío de los documentos por el servicio de entrega de correspondencia con acuse de recibo que exige la Regla 4.6 antes citada.

8. Sin embargo, el Sr. Bassin y la Sra. Rehana instaron el pleito de epígrafe para recibir un remedio expedito según lo viabiliza la Ley 161-2009, según enmendada, “Ley para la Reforma

del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, 23 LPRA §9011 *et seq.* por lo que le solicitan respetuosamente a este Honorable Tribunal que permita la celebración de la vista evidenciaria sin la comparecencia de la Sra. Pauline Gave Oudin. Esto, pues la espera prolongada genera incomodidad diaria para los Demandantes y complica el panorama, toda vez que los contratistas continúan sus labores en la propiedad de los demandados que ubica en #14 Calle Yardley Place, Ocean Park, San Juan, Puerto Rico.

9. El Artículo 525 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA §6992, dispone que “[c]ualquiera de los cónyuges puede invocar la defensa de los bienes y derechos comunes por vía de acción o de excepción”. El Artículo 526 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA §6993, dispone que “[p]ara los actos de administración, el tribunal puede autorizar a uno solo de los cónyuges a actuar por tiempo determinado o a realizar únicamente el acto específico de que se trate”.

10. El caso de epígrafe no contempla un acto de enajenación del bien inmueble que ubica en #14 Yardley Place. Se limita en la primera causa de acción a recibir socorro de este Honorable Tribunal al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, §9024, solicitando la revocación del permiso otorgado, la paralización de los trabajos de construcción y la remoción de elementos de las edificaciones que contravienen el ordenamiento jurídico. Al limitarse la causa de acción a actos de administración, y considerando que se logró emplazar al Sr. Nicolas Andre Oudin en su carácter personal y como representante de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta entre él y la Sra. Pauline Gave Oudin, el Sr. Bassin y la Sra. Rehana entienden que está en posición de velar por los intereses del matrimonio.

11. Ante este cuadro legal, se le solicita a este Honorable Tribunal que, adicional a autorizar el emplazamiento de la Sra. Pauline Gave Oudin por medio de edicto, permita que los procesos continúen, pauté una fecha para la vista evidenciaria y que le reconozca al Sr. Nicolas Andre Oudin su capacidad de representar los intereses de la Sra. Pauline Gave Oudin en dicha vista.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente al Honorable Tribunal que autorice el emplazamiento mediante edicto de la demandada, Sra. Pauline Gave Oudin; que permita la continuación de los procesos en el pleito de epígrafe; que pauté fecha para la vista evidenciaria; y que le reconozca al Sr. Nicolas Andre Oudin su capacidad de representar los

intereses de la Sra. Pauline Gave Oudin en dicha vista. Además, se le solicita a este Honorable Tribunal que emita cualquier otro pronunciamiento que estime prudente y procedente en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado mediante el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) y sus Directrices Administrativas, por lo que el sistema de notificación electrónica del Tribunal constituirá la notificación que debe efectuarse entre los abogados y abogadas de récord y registrados en el caso.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 30 de marzo de 2026.

CANCIO, COVAS & SANTIAGO, LLP

MCS Plaza, Suite A-267
255 Ave. Ponce de León
San Juan, PR 00917

PO Box 367189
San Juan, PR 00936-7189

Tel: (787) 756-5333
Fax: (787) 756-5339

/f/ Charles E. Vilaró Valderrábano
Núm. R.U.A. 15,984
cvilaro@ccsllp.com

/f/ René A. Sagardía Rivera
Núm. R.U.A. 24,153
rsagardia@ccsllp.com